附　件

生产安全事故调查报告

XX 拆除工程有限公司“8·11”一般高处坠落事故调查报告

XX 拆除工程有限公司“8·11”一般高处坠落事故调查组

2022 年 9 月 28 日

目　录

一、基本情况 ..... －1－
（一）事故相关单位基本情况 ..... －1－
（二）合同签订及安全生产管理职责约定情况 ..... －2－
二、事故经过、应急救援及报告情况 ..... －3－
（一）事故经过 ..... －3－
（二）事故应急救援情况及报告情况 ..... －4－
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 ..... －4－
（一）事故造成的人员伤亡 ..... －4－
（二）直接经济损失 ..... －4－
四、事故发生的原因和事故性质 ..... －5－
（一）直接原因 ..... －5－
（二）间接原因 ..... －5－
（三）事故性质 ..... －5－
五、对有关单位和人员的责任认定及处理建议 ..... －6－
（一）对有关单位的责任认定及处理建议 ..... －6－
（二）对事故有关人员的责任认定及处理建议 ..... －6－
六、事故防范整改措施建议 ..... －7－
七、有关证据材料 ..... －8－
事故调查组成员名单 ..... －9－

2022年8月11日6时50分许，XX拆除工程有限公司在XX化学工业有限公司储罐区进行储罐区平台拆除作业时，发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡、直接经济损失约116万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，经市人民政府授权，于2022年8月11日成立了由市应急管理局局长担任组长，市应急管理局、纪委监委、公安局、总工会、新坝镇人民政府等单位组成的XX拆除工程有限公司“8·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，形成了事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.发包单位概况

XX实业集团有限公司（以下简称“XX集团”），统一社会信用代码：XXXXXXXXX，住所：扬中市新坝镇联合村，法定代表人：XXX，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：1993年6月18日，注册资本：3100万元人民币，营业期限自：1993年6月18日，经营范围：实业投资与管理；化

工材料（不含危险化学品）销售等。

2.承包单位概况

XX金马公司（以下简称“金马公司”），统一社会信用代码：XXXXXXXXXX，住所：溧阳市昆仑街道腾飞路3号，法定代表人：XXX，类型：有限责任公司，成立日期：1989年3月9日，注册资本：10652万人民币，营业期限自：1989年3月9日，经营范围：石油化工工程、建筑工程、压力容器、压力管道、石化设备拆除等。

3.施工单位概况

XX拆除工程有限公司（以下简称“拆除公司”），统一社会信用代码：XXXXXXXXXX，类型：有限责任公司（自然人独资），住址：上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层，法定代表人：XX，注册资本：500万人民币，成立日期：2020年4月29日，营业期限自2020年4月29日-2050年4月28日，经营范围：各类工程建设活动、建筑物拆除作业等。

（二）合同签订及安全生产管理职责约定情况

2022年6月7日，XX集团与金马公司签订了《XX实业集团三家子公司设备拆除合同》（以下简称《拆除合同》），XX集团将XX化学工业有限公司（以下简称“XX化学”）等三家公司生产及配套设施拆除工程（以下简称“拆除工程”）发包给金马公司，工程价款：1098万元。按照《拆除合同》约定，确保现场作业施工人员的安全职责由金马公司落实。

2022年6月8日，金马公司与拆除公司签订了《施工合同》，

金马公司将该拆除项目发包给拆除公司。按照《施工合同》约定，拆除公司组织施工人员施工，拆除设备回收残值物归金马公司所有，金马公司以400元每吨价格与拆除公司结算；同时，配备专职安全员、依据施工进展采取相应的安全防护措施等职责由拆除公司落实。

《拆除合同》及《施工合同》签订后，金马公司成立了拆除项目现场管理小组，任命朱忠良为现场负责人兼现场安全监管员；拆除公司法定代表人、总经理毕威威联系其合伙人刘延海，由毕威威提供拆除所需挖掘机等机械设备，刘延海牵头组织施工人员并具体实施拆除作业。拆除项目实施前，XX集团、金马公司对相关作业人员进行了技术交底和安全生产教育培训。威强公司在每日作业前开展了班前安全例会。

二、事故经过、应急救援及报告情况

（一）事故经过

2022年8月11日5时许，在施工队负责人刘延海统一安排下，气割工林绍忠、辅助工李祥树两人来到XX化学储罐区，林绍忠负责储罐区热切割作业、李祥树负责开关气瓶阀门、更换气瓶、监火等辅助工作。林绍忠穿戴好安全帽、安全绳后通过储罐区通道走到储罐区中间平台东侧，将安全绳系挂在平台护栏上，在中间平台上由东至西逐段切割平台、护栏及其下方槽钢支架；李祥树在地面开展辅助工作。6时50分许，林绍忠在平台上切割一槽钢支架时，随其所站立的平台一同坠落地面受伤。

事故调查组经现场勘察：事故发生在XX化学储罐区；该区共有8个储罐，成2行对称排列，一排5个、另一排3个；该区附近地面有林绍忠切割所用气割枪、气管、气瓶等作业设备及1套安全绳、1顶安全帽。坠落的平台掉落在储罐区中间地面，未切除的平台与坠落的平台不是一个整体，未切除的平台距地面约6.7米，坠落平台的护栏完好、护栏高度约1.4米。承载掉落平台的两根槽钢原焊接于4个储罐罐体上，被切割后掉落于地面。

（二）事故应急救援情况及报告情况

事故发生后，李祥树立即向刘延海报告了事故情况，刘延海到达事故现场后，组织人员将林绍忠从坠落平台下救出并驾车将其送往市人民医院抢救；2022年8月11日8时30分，林绍忠因伤势过重经抢救无效死亡。

事故发生后，市应急、公安、新坝镇人民政府等单位第一时间赶赴现场开展事故调查，指导事故善后等相关工作。2022年8月15日善后处理工作结束，死者家属得到相应赔偿，社会舆情平稳。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成林绍忠1人死亡（林绍忠，男，59岁，四川蓬安人，公民身份号码：XXXXXXXX，用工关系：刘延海施工队，用工形式：临时工，住址：拆除项目临时宿舍）。

（二）直接经济损失

直接经济损失约116万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

林绍忠安全意识淡薄、操作不当，站在预切除平台上切除平台下方支撑槽钢，致其本人坠落地面受伤后身亡。

（二）间接原因

1.拆除公司：

拆除公司事故隐患排查治理、对从业人员培训教育、监督从业人员正确使用劳动防护用品等安全生产管理职责不到位。未及时排查发现并消除林绍忠站在危险区域从事切割作业的事故隐患；教育培训不够，导致林绍忠安全意识不强、对作业中的风险辨识不足；未有效督促林绍忠正确使用个人劳动防护用品。施工队负责人刘延海未有效开展安全检查，未及时排查发现林绍忠作业中的事故隐患；拆除公司主要负责人毕威威未有效督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除林绍忠作业中的事故隐患。

2.金马公司：

履行对外包项目安全管理、事故隐患排查治理等安全生产管理职责不到位。未及时检查发包项目的安全生产状况，未有效督促施工单位履行好人员培训教育、事故隐患排查治理等安全管理职责；未及时排查发现并消除林绍忠站在危险区域从事切割作业的事故隐患。拆除项目现场负责人兼安全监管员朱忠良未有效检查本项目的安全生产状况，未及时排查发现并消除林绍忠作业中的事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是因林绍忠安全意识淡薄、操作不当、相关单位安全管理缺失造成的一般生产安全责任事故。

五、对有关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）对有关单位的责任认定及处理建议

1.拆除公司，履行事故隐患排查治理、对从业人员培训教育、劳动防护用品监督使用等安全生产管理职责缺失，违反了《安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十五条的相关规定，对该起事故的发生负有责任；建议由市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予其行政处罚。

2.金马公司，履行对发包项目的安全管理、事故隐患排查治理等安全管理职责缺失，违反了《安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的相关规定，对该起事故的发生负有责任；建议由市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予其行政处罚。

（二）对事故有关人员的责任认定及处理建议

1.林绍忠（拆除工程切割工），站在危险区域从事切割作业，导致自己坠落地面后死亡，对该起事故的发生负有主要责任；鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.刘延海（施工队现场负责人、安全员），未及时排查发现林绍忠切割作业中的事故隐患，履行生产经营单位安全生产管理人员职责缺失，违反了《安全生产法》第二十五条第（六）项、第四十五条的规定，对该起事故的发生负有现场管理责任；建议

由市应急管理局依据《安全生产法》第九十六条的规定给予其行政处罚。

3.毕威威（威强公司法定代表人、总经理），未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除林绍忠站在危险区域从事切割作业中的事故隐患，履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责缺失，违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项的相关规定，对该事故发生负有领导责任；建议由市应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予其行政处罚。

4.朱忠良（金马公司拆除项目现场负责人、安全监管员），未有效检查拆除项目的安全生产状况，未及时排查发现并消除林绍忠作业中的事故隐患，履行生产经营单位安全生产管理人员职责缺失，违反了《安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对该起事故发生负有管理责任；建议由市应急管理局依据《安全生产法》第九十六条的规定给予其行政处罚。

六、事故防范整改措施建议

1.拆除公司要认真吸取事故教训，履行好安全生产主体责任。要强化对危险作业的全流程管理，按照法律法规规定，严把作业方案制定、资质审查、条件确认、个人防护、现场监护等关口，确保安全生产法律法规严格执行和安全措施有效落实；要强化人员安全教育培训，提高作业人员安全防范意识和风险辨识能力；要强化隐患排查和治理工作，规范作业现场安全管理，及时消除作业现场的事故隐患，杜绝各类生产安全事故。

2.金马公司要认真吸取事故教训，履行好对发包项目的安全管理主体责任。要依法约定与承包单位的安全管理职责、加强对承包单位的安全监管。要认真落实各项安全管理措施，做好人员作业资质、作业方案审查、现场作业条件确认、劳动防护措施落实，以及全流程安全监管，确保外包项目安全实施。

3.新坝镇人民政府要认真吸取事故教训，切实落实好属地管理责任；要采取有效措施，突出外包、危险作业等重点环节加大巡查检查力度，杜绝相关企业在关停退出期间发生事故。

七、有关证据材料

1.《勘验笔录》（扬应急勘〔2022〕ZJ0811-1号）1份；

2.事故现场照片12张；

3.事故调查组成员单位对毕威威等人的《询问笔录》15份；

4.拆除公司提供的安全生产管理台账资料复印件1套；

5.金马公司提供的安全生产管理台账资料复印件1套；

6.市人民医院出具的林绍忠《居民死亡医学证明（推断）书》复印件1份；

7.金马公司、拆除公司、刘延海与死者林绍忠亲属签订的《赔偿协议书》复印件1份；

8.其他调查材料1份。

拆除公司“8·11”一般高处坠落事故调查组成员名单

（略）